

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

FUNDACJI MATULANKA

1. Postanowienia ogólne

1. Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, FUNDACJA MATULANKA (dalej: „Fundacja”) wprowadza do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich” (dalej: „Standardy”).
2. Nadrzędnym celem Standardów jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim beneficjentom działań Fundacji, uczestnikom zajęć, kolonii, obozów, warsztatów, wydarzeń integracyjnych, prozdrowotnych, edukacyjnych, a także małoletnim wolontariuszom.
3. Celem Standardów jest:
 - a) zwrócenie uwagi członków organów Fundacji, pracowników, współpracowników i wolontariuszy na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem;
 - b) określenie zakresu obowiązków osób działających w strukturach Fundacji w zakresie ochrony małoletnich;
 - c) wypracowanie i wdrożenie procedur postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletnich;
 - d) wprowadzenie spójnej działalności wychowawczo–profilaktycznej w zakresie zapobiegania przemocy wobec małoletnich;
 - e) bieżące monitorowanie i ewaluacja ochrony małoletnich w działalności Fundacji.
4. Fundacja osiąga cele poprzez:
 - działania profilaktyczne, minimalizujące ryzyko krzywdzenia dzieci,
 - działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sytuacji, gdy jest ono ofiarą przemocy lub zagrożenia.
5. Standardy obowiązują wszystkich członków organów Fundacji (Radę Fundacji, Zarząd Fundacji), pracowników, współpracowników, osoby świadczące usługi na rzecz Fundacji oraz wolontariuszy, niezależnie od formy zatrudnienia czy rodzaju umowy.
6. Dobro małoletniego jest nadrzędną wartością przy podejmowaniu wszelkich decyzji i działań przez Fundację.

Definicje

7. Małoletni – osoba, która nie ukończyła 18. roku życia.
8. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka: rodzic, opiekun prawny, rodzic zastępczy lub inna osoba wskazana przez sąd.
9. Zgoda rodzica – zgoda co najmniej jednego z rodziców, chyba że w konkretnej sytuacji wymagane jest orzeczenie sądu rodzinnego lub zgoda obojga rodziców. W

przypadku braku porozumienia między rodzicami Fundacja informuje o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.

10. Krzywdzenie dziecka – każde zachowanie lub zaniechanie wobec dziecka stanowiące czyn zabroniony albo naruszające prawa, wolność, dobra osobiste dziecka, zakłócające jego rozwój psychofizyczny, w tym zaniedbywanie, przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, przemoc rówieśniczą oraz wyzysk.

Formy krzywdzenia małoletnich

11. Przemoc fizyczna – działanie lub zaniechanie powodujące faktyczną krzywdę fizyczną lub stwarzające wysokie ryzyko jej wystąpienia (np. bicie, szarpanie, popychanie, zadawanie bólu).
12. Przemoc psychiczna – przewlekłe, szkodliwe, niefizyczne interakcje z dzieckiem, obejmujące m.in. niedostępność emocjonalną, zaniedbanie emocjonalne, wrogość, poniżanie, odrzucanie, groźby, wyśmiewanie, ignorowanie potrzeb dziecka, demoralizację, czynienie dziecka świadkiem przemocy.
13. Przemoc seksualna (wykorzystywanie seksualne) – angażowanie dziecka w aktywność seksualną niezależnie od tego, czy doszło do bezpośredniego kontaktu fizycznego, m.in. ekshibicjonizm, rozmowy o treściach seksualnych nieadekwatnych do wieku, komentowanie wyglądu w sposób seksualny, zachęcanie do oglądania treści pornograficznych, tzw. grooming, dotykanie intymnych części ciała, zmuszanie do czynności seksualnych. Każda czynność seksualna wobec dziecka przed ukończeniem 15. roku życia jest przestępstwem.
14. Wyzysk seksualny – wykorzystanie dziecka lub jego wizerunku do tworzenia materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie (CSAM), czerpanie korzyści finansowych, społecznych lub innych z wykorzystania seksualnego.
15. Zaniedbywanie – chroniczne lub incydentalne niezaspokajanie fizycznych, emocjonalnych i edukacyjnych potrzeb dziecka, brak zapewnienia bezpieczeństwa, opieki, wyżywienia, higieny, leczenia, wsparcia rozwojowego.
16. Przemoc rówieśnicza (bullying, cyberprzemoc) – systematyczne, intencjonalne działania rówieśników wobec małoletniego, obejmujące przemoc werbalną, relacyjną, fizyczną, materialną, elektroniczną oraz przemoc uwarunkowaną stereotypami płciowymi.

2. Zasady bezpiecznej rekrutacji członków organów Fundacji i wolontariuszy

1. Rekrutacja członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpiecznej rekrutacji, tak aby osoby te nie stanowiły zagrożenia dla małoletnich.
2. Fundacja dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata, jego postawy wobec dzieci, stosunku do wartości Fundacji, w szczególności ochrony praw dziecka i szacunku dla jego godności.
3. Fundacja posiada dane identyfikacyjne każdej osoby zaangażowanej w działalność z udziałem małoletnich: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, numer PESEL (lub odpowiednik), dane kontaktowe.

4. Zgodnie z art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym, osoba reprezentująca Fundację lub osoba wyznaczona przez Zarząd przed rozpoczęciem współpracy z kandydatem sprawdza go w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (część z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, wobec których Państwowa Komisja wydała postanowienie o wpisie.
 5. W tym celu Fundacja pozyskuje od kandydata dane: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki. Sprawdzenie w rejestrach dokumentowane jest wydrukiem informacji zwrotnej. Figurowanie w którymkolwiek rejestrze wyklucza współpracę z Fundacją.
 6. Przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi Fundacja wymaga zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej, obyczajności oraz przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich.
 7. Osoby posiadające inne niż polskie obywatelstwo przedkładają informacje z właściwych rejestrów karnych państwa obywatelstwa oraz, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwach zamieszkiwania w ostatnich 20 latach, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa.
 8. Dopuszczalne jest oświadczenie, że dane państwo nie wydaje informacji o niekaralności lub nie prowadzi rejestru karnego; oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 9. Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK przechowuje się w aktach osobowych osoby działającej na rzecz Fundacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
-

3. Zasady bezpiecznych relacji: działacz Fundacji – małoletni

3.1 Standardy zachowania

1. Podstawową zasadą relacji jest działanie dla dobra małoletniego, z poszanowaniem jego godności, potrzeb i emocji, w sposób sprawiedliwy wobec wszystkich dzieci uczestniczących w działaniach Fundacji.
2. Wszelkie działania osób reprezentujących Fundację muszą być zgodne z prawem powszechnym, statutem Fundacji oraz wewnętrznymi regulacjami.
3. Osoby działające w Fundacji:
 - a) utrzymują profesjonalną relację z małoletnim,
 - b) komunikują się z nim w sposób spokojny, cierpliwy, szanujący jego uczucia,
 - c) nie wymuszają zwierzeń ani ujawniania prywatnych informacji,
 - d) dostosowują język i sposób komunikacji do wieku oraz niepełnosprawności dziecka,
 - e) traktują wszystkie dzieci równo, bez względu na płeć, niepełnosprawność, status społeczny, pochodzenie, wyznanie czy światopogląd.
4. Kontakt fizyczny z małoletnim jest dopuszczalny tylko jako odpowiedź na jego realną potrzebę, z uwzględnieniem wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego, po wyrażeniu zgody przez małoletniego (np. przytulenie w sytuacji wsparcia).
5. Zasady pracy w grupie, reguły bezpieczeństwa oraz konsekwencje naruszeń są komunikowane jasno i przejrzysto, w sposób zrozumiały dla małoletnich.

6. Kontakty z małoletnimi odbywają się zasadniczo w godzinach działalności Fundacji oraz w miejscach związanych z realizacją celów statutowych (m.in. podczas szkoleń, zajęć, wyjazdów, projektów edukacyjnych i prozdrowotnych). Spotkania poza tymi godzinami lub poza standardowymi miejscami wymagają zgody Zarządu Fundacji lub koordynatora.
7. Osoby działające w Fundacji zachowują poufność informacji o dziecku, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek prawny nakazuje przekazanie informacji uprawnionym instytucjom (policja, prokuratura, sąd rodzinny, OPS).
8. Niedopuszczalne jest dawanie dziecku zapewnień o absolutnej tajemnicy w sytuacjach, gdy z uwagi na jego bezpieczeństwo lub obowiązujące prawo informacje muszą zostać przekazane dalej.

3.2 Zachowania niedozwolone

9. W relacji działacz Fundacji – małoletni bezwzględnie zakazane jest:
 - a) stosowanie jakiejkolwiek przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
 - b) używanie kar fizycznych, zastraszanie, groźby, wykorzystanie przewagi władzy,
 - c) upokarzanie, zawstydzanie, wyśmiewanie, obrażanie małoletniego,
 - d) krzyczenie, podnoszenie głosu w sposób wywołujący lęk, stosowanie wulgaryzmów, mowy nienawiści, komentarzy o zabarwieniu seksualnym,
 - e) ujawnianie informacji wrażliwych o dziecku (wizerunek, dane zdrowotne, rodzinne, prawne) osobom nieuprawnionym,
 - f) nawiązywanie relacji romantycznych lub seksualnych z małoletnim, składanie propozycji o takim charakterze, kierowanie do dziecka żartów, gestów, komentarzy o podłożu seksualnym, udostępnianie treści erotycznych lub pornograficznych,
 - g) faworyzowanie dziecka w sposób naruszający poczucie sprawiedliwości innych dzieci,
 - h) utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie, fotografowanie) na potrzeby prywatne,
 - i) proponowanie małoletniemu alkoholu, wyrobów tytoniowych, dopalaczy, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich w jego obecności,
 - j) zapraszanie małoletnich do swojego miejsca zamieszkania, noclegu lub innych miejsc prywatnych, które nie są miejscem realizacji działań Fundacji.
10. W przypadku wszczęcia wobec osoby działającej w Fundacji postępowania karnego w związku z przestępstwem popełnionym na szkodę małoletniego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, zdrowiu, życiu, związane z narkotykami) Fundacja niezwłocznie odsuwa tę osobę od wszelkich form kontaktu z dziećmi, przenosi ją do obowiązków bez kontaktu z małoletnimi lub rozwiązuje współpracę.

3.3 Kontakt przez media społecznościowe i komunikatory

11. Osoba działająca w Fundacji nie inicjuje prywatnych rozmów z małoletnimi za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów czy innych platform elektronicznych, z wyjątkiem sytuacji dotyczących małoletnich wolontariuszy w ramach realizacji zadań Fundacji.
12. Jeżeli małoletni sam zainicjuje prywatny kontakt w mediach społecznościowych, osoba reprezentująca Fundację powinna skierować dziecko do kontaktu służbowego (spotkanie w siedzibie, kontakt mailowy służbowy, oficjalny telefon).

13. W sytuacji potencjalnego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka osoba działająca w Fundacji może kontynuować rozmowę z małoletnim w mediach społecznościowych, jednocześnie niezwłocznie informując przełożonego (pisemnie lub mailowo) o zaistniałej sytuacji i podjętych działaniach.
-

4. Zasady bezpiecznych relacji: małoletni – małoletni

1. W relacjach między małoletnimi Fundacja promuje postawę szacunku, tolerancji, odpowiedzialności za własne zachowanie i troski o innych.
 2. Wszelkie działania Fundacji (zajęcia, obozy, warsztaty, imprezy integracyjne, sportowe, prozdrowotne) organizowane są tak, by minimalizować ryzyko przemocy rówieśniczej, w tym poprzez nadzór osób dorosłych, jasno określone zasady oraz reakcję na niepożądane zachowania.
 3. Niedozwolone w szczególności jest:
 - a) stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek małoletniego,
 - b) używanie wulgarnego lub obraźliwego języka,
 - c) upokarzanie, znieważanie, wyśmiewanie innych małoletnich,
 - d) zachowania o zabarwieniu seksualnym (gesty, komentarze, żarty, dotykanie części intymnych),
 - e) zastraszanie, szantaż, groźby,
 - f) nagrywanie, fotografowanie innych małoletnich bez ich zgody, w szczególności w sytuacjach intymnych lub mogących ich zawstydzić,
 - g) udostępnianie, sprzedaż lub rozdawanie substancji psychoaktywnych rówieśnikom.
-

5. Procedury reagowania na krzywdzenie małoletnich

5.1 Zasady ogólne

1. Standardem w Fundacji jest przeszkolenie osób działających na jej rzecz w zakresie obowiązku prawnego zawiadamiania o przestępstwie na szkodę małoletniego, przeciwdziałania przemocy domowej oraz rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka.
2. Fundacja udostępnia wszystkim osobom działającym na jej rzecz aktualny wykaz lokalnych instytucji pomocowych (OPS, PCPR, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe).
3. Każde zdarzenie zagrażające dobru małoletniego dokumentowane jest w karcie zdarzeń (załącznik nr 1 do Standardów).
4. Kwalifikacja zagrożeń:
 1. popełnienie przestępstwa na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się),
 2. inne formy krzywdzenia (np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie),
 3. zaniedbanie potrzeb życiowych dziecka (żywienie, higiena, zdrowie).

5. W przypadku poważnego uszkodzenia ciała dziecka osoba działająca w Fundacji wzywa pogotowie ratunkowe lub konsultuje się z nim co do konieczności interwencji medycznej.

5.2 Interwencja – osoby dorosłe

6. W sytuacji zgłoszenia krzywdzenia małoletniego przez osobę dorosłą (w tym członka organów Fundacji, pracownika, wolontariusza, opiekuna dziecka lub inną osobę trzecią) Zarząd Fundacji lub osoba wyznaczona do prowadzenia interwencji:
 - przeprowadza rozmowę z małoletnim, jego opiekunem oraz świadkami zdarzenia,
 - ustala przebieg zdarzenia oraz jego wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka,
 - przekazuje opiekunom informację o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy.
7. W przypadku podejrzenia lub popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego osoba wyznaczona sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je właściwej jednostce policji lub prokuraturze.
8. Gdy sprawcą jest osoba działająca na rzecz Fundacji, jest ona natychmiast odsuwana od kontaktu z małoletnimi. Zarząd podejmuje decyzję o dalszych krokach (zawieszenie, rozwiązanie umowy).
9. W przypadku mniej poważnych, choć niedopuszczalnych zachowań (np. krzyk, wyśmiewanie) Zarząd bada okoliczności, wysłuchuje wszystkich stron i decyduje o działaniach naprawczych (np. rozmowa dyscyplinująca, szkolenie, superwizja), a w razie znacznego naruszenia dobra małoletniego – rozwiązuje stosunek prawny z osobą odpowiedzialną.
10. W sytuacji krzywdzenia dziecka przez jego opiekunów (przemoc, zaniedbanie, niewydolność wychowawcza) Fundacja sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny i kieruje go do właściwego sądu rodzinnego, a także zawiadamia OPS o konieczności objęcia rodziny pomocą i ewentualnego wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.

5.3 Interwencja – inne małoletnie

11. W przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego przez innego małoletniego uczestnika działań Fundacji (np. podczas kolonii, obozu, zajęć integracyjnych, imprez sportowych) Fundacja:
 - czasowo zawiesza uczestnictwo małoletniego podejrzanego o krzywdzenie w zajęciach,
 - przeprowadza rozmowę z małoletnim podejrzanym i jego opiekunami,
 - przeprowadza oddzielną rozmowę z małoletnim krzywdzonym i jego opiekunami,
 - ustala przebieg zdarzenia i wpływ na zdrowie dziecka.
12. Osoba wyznaczona do monitorowania Standardów informuje opiekunów obu małoletnich o zdarzeniu i o możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistycznego.
13. Fundacja sprawdza, czy małoletni podejrzanym o krzywdzenie sam nie doświadcza przemocy ze strony dorosłych lub rówieśników; w razie potwierdzenia podejmuje odrębną interwencję.
14. Jeżeli małoletni ma 13–17 lat i jego zachowanie stanowi czyn karalny, Fundacja zawiadamia sąd rodzinny lub policję.

15. Jeżeli małoletni ma powyżej 17 lat i jego działanie stanowi przestępstwo, Fundacja sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do policji lub prokuratury.
 16. W toku interwencji opracowuje się:
 - indywidualny plan wsparcia i bezpieczeństwa dla małoletniego krzywdzonego,
 - plan naprawczy dla małoletniego krzywdzącego,
 - w razie potrzeby plan wsparcia dla całej grupy, w której zdarzenie miało miejsce.
 17. Przebieg interwencji dokumentowany jest na karcie interwencji (załącznik nr 2 do Standardów).
-

6. Procedury przyjmowania zgłoszeń, dokumentowania i wszczynania „Niebieskie Karty”

1. Zarząd Fundacji wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń o krzywdzeniu małoletnich, sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zawiadamianie sądu rodzinnego. Informacja o tej osobie jest udostępniana w siedzibie Fundacji i na stronie internetowej.
 2. Osoba ujawniająca krzywdzenie sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji oraz przekazuje ją osobie odpowiedzialnej za Standardy.
 3. Powiadamiając o podejrzeniu krzywdzenia, osoba przedstawia:
 - formy i okoliczności krzywdzenia,
 - zachowania i wypowiedzi dziecka wskazujące na doświadczenie przemocy.
 4. Osoba odpowiedzialna za Standardy sporządza kartę dokumentowania zdarzeń.
 5. Osobą odpowiedzialną za wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” (formularz „Niebieska Karta – A”) jest osoba wskazana przez Zarząd lub wyznaczony pracownik znający sytuację rodzinną małoletniego.
 6. W przypadku zaniedbania, niewydolności wychowawczej rodziców lub opiekunów Fundacja zawiadamia sąd rodzinny.
 7. W razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka osoba ujawniająca zdarzenie niezwłocznie dzwoni na numer 112.
 8. Wszystkie osoby działające na rzecz Fundacji zobowiązane są do zachowania poufności informacji o krzywdzeniu małoletnich – poza przypadkami przekazywania ich uprawnionym instytucjom.
-

7. Ważne sygnały krzywdzenia małoletnich

Osoby działające z ramienia Fundacji zwracają szczególną uwagę m.in. na następujące sygnały:

1. niewyjaśnione obrażenia ciała (siniaki, poparzenia, ugryzienia, złamania),
2. niespójne, zmieniające się wyjaśnienia dziecka co do przyczyn obrażeń,
3. unikanie zajęć wymagających odsłonięcia ciała lub aktywności fizycznej,
4. nadmierne zakrywanie ciała, nieadekwatnie do pogody,
5. lęk przed dorosłymi, zwłaszcza konkretną osobą,
6. lęk przed powrotem do domu,

7. skrajna bierność, wycofanie, uległość lub przeciwnie – gwałtowne reakcje, wybuchy,
 8. powtarzające się dolegliwości somatyczne (ból brzucha, głowy, mdłości) bez uchwytnej przyczyny,
 9. moczenie się w określonych sytuacjach lub na widok określonych osób,
 10. nagle i wyraźna zmiana zachowania dziecka, spadek nastroju, problemy z koncentracją, regres rozwojowy.
-

8. Ochrona wizerunku małoletnich

1. Fundacja pozyskuje pisemne zgody rodziców/opiekunów małoletnich na wykorzystanie wizerunku dziecka w dokumentacji fotograficznej i materiałach promocyjnych związanych z realizacją celów statutowych (np. zajęcia edukacyjne, obozy, projekty prozdrowotne, akcje charytatywne).
 2. Zdjęcia i nagrania są przechowywane na nośnikach i w systemach zabezpieczonych (szafy zamykane na klucz, foldery z ograniczonym dostępem, nośniki szyfrowane), zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Niedopuszczalne jest przechowywanie wizerunków małoletnich na prywatnych telefonach komórkowych czy nieszyfrowanych pendrive'ach osób działających na rzecz Fundacji, poza sytuacją tymczasowego użycia sprzętu służbowego zgodnie z procedurami Fundacji.
 4. Publikacja zdjęć lub nagrań na stronie internetowej, profilach społecznościowych Fundacji lub w materiałach promocyjnych jest możliwa wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności co do ujawniania informacji mogących narazić dziecko na niebezpieczeństwo (np. dokładny adres, miejsce zamieszkania).
-

9. Plan wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

1. Celem planu wsparcia jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, powstrzymanie krzywdzenia oraz dostarczenie odpowiedniej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej.
2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy małoletni (stosownie do jego wieku i możliwości), jego rodzice/opiekunowie, przedstawiciel Zarządu Fundacji lub koordynator oraz, w razie potrzeby, specjaliści (psycholog, pedagog, interwent kryzysowy, prawnik).
3. Plan wsparcia obejmuje:
 - działania interwencyjne (zawiadomienie organów ścigania, sądu rodzinnego, OPS),
 - formy wsparcia oferowane przez Fundację (np. zajęcia terapeutyczne, warsztaty, wsparcie grupowe),
 - wskazanie specjalistycznej pomocy poza Fundacją (poradnie, ośrodki terapii, stowarzyszenia),
 - działania wspierające rodzeństwo małoletniego.
4. Plan wsparcia realizowany jest równolegle z procedurami prawnymi (w tym „Niebieskie Karty”) i nie kończy się wraz z formalnym zakończeniem postępowania.

5. W przypadku inicjowania działań interwencyjnych przez inne instytucje (policja, sąd, OPS) Fundacja współpracuje z nimi, dostosowując plan wsparcia do ustaleń grupy diagnostyczno–pomocowej.
 6. Fundacja zachęca do aktywnej współpracy rodzica „niekrzywdzącego” oraz innych osób znaczących dla dziecka, aby zwiększyć skuteczność ochrony i pomocy.
-

10. Udostępnianie Standardów i ich aktualizacja

1. Standardy udostępniane są wszystkim osobom działającym na rzecz Fundacji przy rozpoczęciu współpracy oraz na każde żądanie.
 2. Rodzice/opiekunowie małoletnich mogą zapoznać się ze Standardami w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej Fundacji MATULANKA.
 3. Monitoring i ewaluacja Standardów prowadzona jest przez Zarząd Fundacji oraz Radę Fundacji w oparciu o: analizę dokumentacji, liczby i charakteru zgłoszeń, konsultacje z instytucjami nadzorującymi oraz aktualne przepisy prawa.
 4. Zmiany w Standardach zatwierdza Zarząd Fundacji w formie uchwały, z możliwością konsultacji z Radą Fundacji.
 5. Informacja o aktualizacji Standardów jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej Fundacji oraz wywieszana w siedzibie Fundacji.
-

11. Przepisy końcowe

1. Standardy wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia przez Zarząd Fundacji, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Fundacji MATULANKA oraz wywieszenie w siedzibie Fundacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w Standardach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:
 - ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 - ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich,
 - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (d. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie),
 - przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu karnego.

Data ostatniej aktualizacji: 31.07.2026 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKARALNOŚCI I KRAJÓW ZAMIESZKIWANIA
do stosowania przy rekrutacji osób pracujących lub wolontariacko działających z dziećmi

Dane osoby składającej oświadczenie

Imię (imiona):
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Data urodzenia:
Numer PESEL (lub inny numer identyfikacyjny):
Obywatelstwo/obywatelstwa:

Część A – kraje zamieszkiwania

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 20 lat zamieszkiwałem(am) w następujących państwach (poza Rzeczpospolitą Polską i państwem mojego obywatelstwa):

1.
2.
3.

(jeżeli nie dotyczy, wpisać: „nie dotyczy”)

Część B – informacje z rejestru karnego

Oświadczam, że:

- uzyskałem(am) z rejestru karnego państwa mojego obywatelstwa oraz państw, w których zamieszkiwałem(am) w ciągu ostatnich 20 lat, informacje do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi **i nie figuruje w nich jako osoba karana za przestępstwa na szkodę małoletnich** lub
- prawo danego państwa **nie przewiduje wydawania informacji o niekaralności/do celów wolontariatu z dziećmi** albo **nie prowadzi rejestru karnego**.

(odpowiednie zdanie skreślić lub doprecyzować)

Część C – klauzula odpowiedzialności karnej

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Miejscowość, data:

Czytelny podpis:

ZAŁĄCZNIK NR 2

KARTA ZDARZENIA ZAGRAŻAJĄCEGO DO BRU MAŁOLETNIEGO

do wypełniania przez osobę ujawniającą zdarzenie / prowadzącą interwencję

1. Dane dziecka (małoletniego)

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania (jeśli znany):

Rodzic/opiekun:

Telefon kontaktowy do opiekuna:

2. Dane osoby zgłaszającej / ujawniającej zdarzenie

Imię i nazwisko:

Funkcja w Fundacji:

Telefon / e-mail służbowy:

3. Data, miejsce i okoliczności zdarzenia

Data zdarzenia:

Miejsce zdarzenia (np. kolonia, warsztaty, siedziba Fundacji):

Krótki opis zdarzenia (co się wydarzyło, kto był obecny):

.....

.....

4. Rodzaj zagrożenia / krzywdzenia (zaznaczyć / opisać)

☐ przestępstwo na szkodę dziecka (wykorzystanie seksualne, znęcanie się itp.)

☐ przemoc fizyczna

☐ przemoc psychiczna / emocjonalna

☐ przemoc rówieśnicza / bullying / cyberprzemoc

☐ zaniedbanie (brak opieki, wyżywienia, higieny, leczenia)

☐ inne (jakie?):

5. Objawy / zachowania dziecka

.....

.....

6. Podjęte działania bezpośrednie

☐ udzielenie pierwszej pomocy / wezwanie pogotowia

☐ odseparowanie dziecka od osoby podejrzewanej

☐ poinformowanie opiekuna dziecka

☐ poinformowanie koordynatora / Zarządu Fundacji

☐ inne:

7. Decyzje co do dalszych kroków

(np. zawiadomienie policji/prokuratury, sądu rodzinnego, OPS, wszczęcie „Niebieskiej Karty”)



fundacja
MATULANKA

.....
.....

Data sporządzenia karty:

Imię i nazwisko osoby sporządzającej:

Podpis:

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UTRWALANIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

DANE DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia:

DANE RODZICA / OPIEKUNA

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefon / e-mail:

TREŚĆ ZGODY

Ja, niżej podpisany/a, jako rodzic / opiekun prawny / rodzic zastępczy wyrażam zgodę na:

1. utrwalanie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, nagrania video, nagrania audio) podczas działań organizowanych przez FUNDACJĘ MATULANKA, w szczególności: zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych, sportowych, wyjazdów, kolonii, obozów, wydarzeń prozdrowotnych i projektów statutowych;
2. wykorzystanie tych materiałów w celu dokumentacji oraz promocji działalności Fundacji, w tym:
 - publikację na stronie internetowej Fundacji,
 - publikację na oficjalnych profilach Fundacji w mediach społecznościowych,
 - wykorzystanie w materiałach informacyjnych i sprawozdawczych (foldery, prezentacje, plakaty).

Oświadczam, że:

- wizerunek mojego dziecka nie będzie wykorzystywany w sposób naruszający jego godność, bezpieczeństwo ani dobre imię,
- Fundacja nie będzie ujawniać danych osobowych dziecka (np. dokładnego adresu zamieszkania) w sposób umożliwiający jego identyfikację bez szczególnej potrzeby i dodatkowej zgody,
- zgoda jest dobrowolna i może zostać przeze mnie odwołana na piśmie w przyszłości, ze skutkiem na przyszłość.

Miejscowość, data:

Czytelny podpis rodzica / opiekuna:
